

[별표 5]

검사·측정기관 행정처분기준(제17조 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우에는 그 중 가장 무거운 처분기준을 적용하며, 처분기준이 모두 검사·측정 업무정지인 경우에는 6개월의 범위 내에서 가장 무거운 처분기준에 나머지 처분기준의 2분의 1을 각각 더하여 처분한다.
- 나. 검사·측정과 관련한 위반사항이 경미하거나 단순착오에 의한 것으로 판단될 때, 그 처분기준이 업무정지에 해당하는 경우에는 업무정지기간의 2분의 1 범위에서, 등록취소에 해당하는 경우에는 업무정지 3개월 이상의 범위에서 각각 경감할 수 있다.
- 다. 위반행위의 차수에 따른 처분기준은 검사·측정기관 등록 유효기간 동안 같은 위반행위로 처분을 받은 경우에 적용하며 기준적용일은 위반사항에 대한 행정처분일과 그 처분 후의 재지적일을 기준으로 한다. 다만, 위반행위에 대하여 행정처분을 하기 위한 절차가 진행되는 기간 중에 반복하여 동일 사항을 위반하는 때에는 그 위반횟수마다 행정처분기준의 2분의 1씩을 더하여 처분한다.

2. 위반사항별 세부처분기준

위반사항	근거법령	처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차이상 위반
가. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우 1) 인력, 시설, 장비, 시험방법 등을 거짓 또는 허위로 신청하여 등록한 경우	규칙 제6조제5항제1호	등록취소		
나. 고의 또는 중대한 과실로 거짓의 진단용 방사선발생장치 등의 검사에 관한 성적서를 발급한 경우 1) 검사·측정결과를 위·변조하여 성적서를 발급한 경우 2) 실제로 검사·측정을 하지 아니하고 성적서를 발급한 경우	규칙 제6조제5항제2호	등록취소		
다. 업무정지 처분기간 중에 검사·측정업무를 행하는 경우	규칙 제6조제5항제3호	등록취소		
라. 안전관리규칙 제6조에 따른 검사·측정	규칙 제6조제			

기관의 등록기준에 미달하는 경우 1) 검사기관의 독립성 기준에 적합하지 아니한 경우 2) 검사·측정기관의 인력기준에 적합하지 아니한 경우 3) 검사·측정기관의 시설기준에 따른 적합한 시설을 갖추지 아니한 경우 4) 검사·측정기관의 시설기준에 따른 검사·측정 분야별 필요 시험장비를 갖추지 아니한 경우	5항제4호	업무정지 3개월 업무정지 1개월 업무정지 1개월 업무정지 1개월	등록취소 업무정지 3개월 업무정지 3개월 업무정지 3개월	등록취소 등록취소 등록취소 등록취소
마. 질병관리청장이 정하여 고시한 검사·측정업무에 관한 규정을 위반하는 경우 1) 검사·측정기관이 등록사항을 위반하여 부당하게 검사·측정을 실시한 경우 가) 부적격자가 검사·측정을 실시한 경우 나) 품질보증시스템에 따라 등록되지 않은 시험장비로 검사·측정을 실시한 경우 다) 등록된 시험방법을 위반하여 검사·측정 업무를 실시한 경우 라) 등록하지 않은 영업소에서 검사·측정을 실시한 경우	규칙 제6조제 5항제5호	업무정지 1개월	업무정지 3개월	등록취소
2) 정당한 사유없이 검사·측정기관이 업무를 개시하지 아니한 경우 가) 등록 후 6월 이내에 검사·측정업무를 개시하지 아니한 경우 나) 휴업기간 종료 후 1개월 이내에 업무를 재개하지 아니한 경우		등록취소		
3) 제9조 제1항의 규정에 따른 품질보증시스템에 의하여 업무를 수행하지 아니한 경우 4) 제9조 제2항의 규정에 따라 품질매뉴얼 또는 업무절차서를 갱신하지 아니한 경우		시정명령 시정명령	업무정지 1개월 업무정지 1개월	업무정지 3개월 업무정지 2개월
5) 제10조 제1항의 규정에 의한 검사·측정기관의 장의 준수사항을 위반하는 경우 6) 제10조 제2항의 규정에 의한 기술·품질책임자의 준수사항을 위반하는 경우		시정명령 시정명령	업무정지 1개월 업무정지 1개월	업무정지 2개월 업무정지 3개월

7) 제11조 규정에 의한 검사·측정기관의 시험장비에 대한 정도관리를 적정하게 하지 아니한 경우		시정명령	업무정지 1개월	업무정지 2개월
8) 안전관리규칙 제8조의 규정에 의한 검사·측정 결과의 통지를 성실히 수행하지 아니한 경우		시정명령	업무정지 1개월	업무정지 3개월
9) 제13조 규정에 의한 자료제출 또는 보고를 기간내 이행하지 아니한 경우		시정명령	업무정지 1개월	업무정지 3개월
10) 제14조 규정에 의한 서류의 기록·보존·관리를 적정하게 하지 아니한 경우		시정명령	업무정지 1개월	업무정지 3개월
11) 제15조의 규정에 의한 지도·감독을 거부 또는 방해한 경우		등록취소		